

1025798-56.2022.8.26.0007

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: João Aender Campos Cremasco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento".

Como consequência, a parte ré é responsabilizada pelos danos experimentados pela parte autora, pois o fato ilícito, praticado por terceiros, teve início dentro do estacionamento que disponibiliza aos consumidores, com fundamento na teoria do risco da atividade mercantil, que se caracteriza pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

Vara do Juizado Especial Cível

Estrada de Poá nº 696, São Paulo-SP - cep 08460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo n.º 1025798-56.2022.8.26.0007 -

SENTENÇA

Processo nº:

1025798-56.2022.8.26.0007 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

Paulo Sérgio de Lisboa Sousa

Requerido:

Sendas Distribuidora S/A

Juiz(a) de Direito: João Aender Campos Cremasco

Vistos.

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei nº 9.099/95,

Fundamento e Decido.

No caso em análise, a parte autora provou a propriedade do automóvel e a utilização do estabelecimento oferecido pela parte ré, na qualidade de cliente, ou seja, caracterizando a relação de consumo.

O art. 186 do Código Civil prevê que aquele que causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a reparar o dano.

É fato incontroverso que a parte ré oferece estacionamento a seus clientes.

Essa situação é reconhecida pela jurisprudência como fator de responsabilização da parte ré pela reparação de danos ou pela subtração desse automóvel, ocorridos nesse estacionamento, nos exatos termos da Súmula n.º 130 do STJ: "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento".

Como consequência, a parte ré é responsabilizada pelos danos experimentados pela parte autora, pois o fato ilícito, praticado por terceiros, teve início dentro do estacionamento que disponibiliza aos consumidores, com fundamento na teoria do risco da atividade mercantil, que se caracteriza pelo dever de guarda e vigilância que decorre do contrato de depósito, pouco importando tratar-se de estacionamento gratuito ou pago.

Trata-se da responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, que está prevista

no art. 14 do CDC - Código de Defesa do Consumidor. O defeito do serviço consistiu na falta de segurança ao consumidor. É um fortuito interno, decorrente do risco da atividade da empresa ré, na medida em que é ônus do fornecedor garantir a segurança dos usuários, respondendo objetivamente pelos prejuízos ocasionados, na forma do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e do art. 14, § 1.º, do CDC.

A oferta de estacionamento pelo fornecedor é parte integrante e inarredável da relação de consumo e integra o fundo de comércio do fornecedor, de molde a alavancar o potencial de lucratividade da empresa, pois a segurança e a comodidade que os estabelecimentos comerciais oferecem aos consumidores são atrativos da freguesia.

A propósito, a posição do E. STJ: "a empresa que fornece estacionamento aos veículos de seus clientes responde objetivamente pelos furtos, roubos e latrocínios ocorridos no seu interior, uma vez que, em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento assume o dever - implícito em qualquer relação contratual - de lealdade e segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança.

Inteligência da Súmula n.º 130 do STJ." (REsp 1269691/PR; Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão; 4ª Turma; j. 21/11/2013).

Nesse contexto, não cabe à parte autora provar que o sinistro relatado na inicial ocorreu naquele local, pois o ônus da prova contrária é da parte ré, na medida em que é dela a responsabilidade pelo sistema de controle e vigilância do estacionamento, o qual, pelo relato da parte autora, mostrou-se ineficiente. Essa falha não pode pesar em desfavor do consumidor, que se vê impossibilitado de produzir a prova da ocorrência do sinistro naquele local.

A parte ré, porém, não se desincumbiu desse ônus, de tal maneira que se reconhece que o sinistro ocorreu no estacionamento de seu estabelecimento, desponsando sua responsabilidade por indenizar a parte autora.

Ademais, o autor comprovou que a parte ré abriu registro da ocorrência, tendo inclusive indicado oficina para os reparos, tendo o autor providenciado os reparos em oficina de sua confiança.

Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R\$ 1.628,05 (mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinco centavos), por danos materiais, com correção monetária desde a data do sinistro pela Tabela do TJSP e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, conforme os arts. 405 e 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Honorários, custas e despesas processuais: não há condenação ao pagamento de honorários e de custas e despesas processuais, porque incabíveis nesta fase processual do Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55).

PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DESTA SENTENÇA

A(s) parte(s) fica(m) ciente(s) e intimada(s) do inteiro teor desta sentença e também do seguinte:

- (a) que o prazo para apresentação de recurso é de 10 dias úteis, iniciando-se sua contagem no 1.º dia útil seguinte à data da intimação da sentença;
- (b) que o recurso não possui efeito suspensivo do julgado (art. 43 da Lei 9099/95), de tal maneira que o juízo concita as partes a cumprirem a sentença;
- (c) o recurso somente pode ser feito por advogado(a). Caso a parte não esteja assistida por advogado(a) e queira recorrer da sentença, deverá constituir um(a) profissional de sua confiança, para que o recurso seja apresentado no prazo acima mencionado. Se a situação econômica da parte não lhe permitir pagar as custas do processo e os honorários de advogado(a), sem prejuízo do sustento próprio ou da família, deverá procurar o serviço de assistência judiciária da Defensoria Pública, no seguinte endereço: Rua Sabbado D'Angelo, n.º 2.040, bairro de Itaquera, de 2.ª a 6.ª feira, das 12h30min às 14h30min (retirada de senha), telefone 11.2079-6069,

para pedido de indicação de Defensor Público ou advogado dativo, para que o recurso seja apresentado no prazo acima mencionado;

(d) o valor do preparo deve ser a soma de 1% (um por cento) do valor da causa ou cinco UFESPS, o que for maior, mais 4% (quatro por cento) do total da condenação ou cinco UFESPS, o que for maior, ressalvada a gratuidade da justiça deferida à parte recorrente, quando efetivamente concedida nos autos;

(e) que é de 48 horas o prazo para efetuar o pagamento do preparo do recurso, a partir da interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 42, § 1.º, da Lei n.º 9099/95);

(f) no processo físico, a parte recorrente deverá pagar o porte de remessa e retorno no mesmo prazo de 48 horas, a partir da interposição do recurso, multiplicando o número de volumes do processo pelo valor unitário atualizado, que foi publicado no DJe.

(g) no processo eletrônico (digital), a parte somente está obrigada a recolher o porte de remessa e retorno, naquele prazo de 48 horas, caso tenha sido colhida prova oral em audiência e/ou haja documentos físicos ou outros objetos depositados em cartório e que tenham que ser enviados ao Colégio Recursal juntamente com o recurso. Nesse caso, a quantia a ser recolhida corresponderá ao valor unitário atualizado, que foi publicado no DJe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI n.º 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA